Seu Seguro de Responsabilidade dos Dirigentes (D&O)

Mutirão Seguros Mútuos · apólice MUT/9082/26

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

RESUMO DO SEU SEGURO

Quem contratou	Associação das Quebradeiras de Coco Babaçu do Mearim (fictícia) (CNPJ 24.535.618/0001-86), Lago do Junco/MA
Quem está protegido	os dirigentes eleitos da cooperativa/associação
Até quanto o seguro paga	R$ 1 milhão no ano (valor máximo do seguro — LMG)
Quanto custa	R$ 13.750,00 por ano
Parte que a cooperativa paga primeiro (franquia)	R$ 25 mil
Quando vale	de 1º de novembro de 2026 até 1º de novembro de 2027
Fatos anteriores cobertos a partir de	1º de março de 2023

Sobre a sua cooperativa: Atividade: associação extrativista — amêndoa e óleo de babaçu. Porte: 210 associadas. Localização: Lago do Junco/MA (Amazônia Legal). Perfil: agricultura familiar. Particularidades informadas na proposta: lei do babaçu livre; conflito de acesso a babaçuais em áreas privadas.

O QUE ESTE SEGURO COBRE

Quem fica protegido por este seguro?

É considerado dirigente segurado toda pessoa física que tenha sido, seja ou venha a ser administrador, diretor, conselheiro de administração ou fiscal, membro de comitê estatutário, procurador com poderes de gestão ou administrador de fato da cooperativa e de suas controladas, estendendo-se a cobertura a cônjuges, companheiros, herdeiros, espólio e representantes legais, exclusivamente por atos de gestão do dirigente segurado.

E se a cooperativa não puder pagar a defesa do dirigente?

A Mutirão pagará as perdas do dirigente segurado não indenizadas pela cooperativa somente nos casos de insolvência declarada judicialmente, aplicando-se a franquia prevista no resumo do seu seguro.

A cooperativa recebe de volta o que adiantar ao dirigente?

A Mutirão reembolsará a cooperativa pelos valores que esta, por força de lei ou estatuto, tiver adiantado ou pago ao dirigente segurado a título de perdas ou despesas com advogados e processos (custos de defesa), aplicando-se a franquia de R$ 25 mil.

E as multas aplicadas por órgãos do governo?

Estão cobertas multas administrativas impostas ao dirigente segurado por órgãos reguladores, onde legalmente seguráveis, até o sublimite de R$ 250 mil.

Processos do Banco Central sobre crédito rural e Proagro estão cobertos?

Estão cobertas reclamações e processos administrativos sancionadores do Banco Central do Brasil, do MAPA e do Ministério Público contra o dirigente segurado decorrentes de atos de gestão em operações de crédito rural, inclusive enquadramento no Proagro, registro no Sicor e desvio de finalidade, até o LMG.

E processos do Ibama ou do órgão ambiental do estado?

Estão cobertos despesas com advogados e processos (custos de defesa) do dirigente segurado em inquéritos e processos ambientais (Ibama, órgãos estaduais e Ministério Público), inclusive embargos, CAR e fornecedores rurais da cadeia, até o LMG.

Vale para processos fora do Brasil?

SIMULADA · USO ACADÊMICO

Esta apólice cobre exclusivamente reclamações apresentadas no território brasileiro e julgadas segundo a lei brasileira.

E as outras empresas ligadas à cooperativa?
Novas controladas são incluídas automaticamente desde que seus ativos não excedam 25% dos ativos consolidados da cooperativa; acima disso, mediante aceitação expressa.

O QUE NÃO ESTÁ COBERTO

E quando o dirigente agiu de má-fé?
Exclui-se qualquer reclamação em que se alegue ato doloso, fraudulento, culpa grave ou violação intencional da lei pelo dirigente segurado, inclusive despesas com advogados e processos (custos de defesa).

E se a própria cooperativa processar o dirigente?
A exclusão de reclamações entre Segurados não se aplica a ações derivadas de acionistas, a reclamações de administrador judicial ou liquidante, a reclamações de ex-administradores desligados há mais de 2 anos e a reclamações fora do Brasil.

Problemas ambientais estão cobertos?
Excluem-se reparação e remediação de danos ambientais; ficam cobertos os despesas com advogados e processos (custos de defesa) do Segurado até o sublimite de 10% do LMG.

E vazamento de dados de cooperados?
Excluem-se danos a sistemas e dados; permanecem cobertas reclamações contra o Segurado por violação de dever de diligência relativo à LGPD.

Problemas que já eram conhecidos estão cobertos?
Excluem-se reclamações relativas a fatos de que qualquer Segurado ou empregado da cooperativa tivesse ou devesse ter conhecimento antes do início de vigência.

E se a cooperativa entrar em recuperação judicial?
Excluem-se reclamações apresentadas após pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou falência da cooperativa.

VALORES E LIMITES

Até quanto o seguro paga?
O valor máximo do seguro (LMG) é de R$ 1 milhão, no agregado por período de vigência, nele incluídos despesas com advogados e processos (custos de defesa), coberturas adicionais e a Cobertura C.

Existem valores menores para algumas situações?
Aplicam-se os seguintes sublimites: multas e penalidades, R$ 250 mil; custos emergenciais, 30% do LMG; custos de publicidade, 10% do LMG.

Se o dinheiro do seguro acabar, ele é renovado no mesmo ano?
Esgotado o valor máximo do seguro (LMG), este será automaticamente reintegrado uma vez por vigência, sem cobrança de prêmio adicional, exclusivamente para a proteção do dirigente (Cobertura A).

Existe uma parte que a cooperativa paga primeiro?
Não se aplica franquia às proteções do dirigente (Coberturas A) e às coberturas adicionais. Para as Coberturas B e C aplica-se franquia de R$ 25 mil por reclamação.

As despesas com advogado diminuem o valor do seguro?
Os despesas com advogados e processos (custos de defesa) integram e reduzem o valor máximo do seguro (LMG), estando sujeitos ao sublimite de 30% do LMG.

Se o dinheiro não der para todos, quem recebe primeiro?
Havendo insuficiência de limite, as perdas da proteção do dirigente (Cobertura A) serão pagas com prioridade sobre as demais, podendo a Mutirão suspender pagamentos das Coberturas B e C.

SIMULADA · USO ACADÊMICO

ADVOGADOS E DEFESA

O seguro adianta o pagamento do advogado?

Sim. Pagamos as despesas com advogados em até 30 dias depois de recebermos os documentos, mesmo antes de concluir a análise do caso. Só pedimos o dinheiro de volta se, ao final, ficar provado em decisão definitiva que o caso não estava coberto.

O erro de um dirigente prejudica os outros?

A conduta de um dirigente segurado não será imputada aos demais para fins de aplicação das exclusões. As declarações da proposta são consideradas em conjunto.

PRAZOS

Fatos de antes da contratação estão cobertos?

Data de retroatividade: 1º de março de 2023. Atos danosos anteriores a essa data não estão cobertos, ainda que a reclamação seja apresentada na vigência.

Posso avisar um problema antes de virar processo?

Fatos ou circunstâncias notificados durante a vigência serão considerados reclamações apresentadas nesta apólice, desde que comunicados em até 60 dias do conhecimento pelo dirigente segurado.

COMO AVISAR UM PROBLEMA

Assim que um dirigente receber notificação, intimação ou cobrança, avise a Mutirão pelo canal do cooperado, com cópia do documento. Quanto antes, melhor.

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

SIMULADA · USO ACADÊMICO